

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8779/2552

บริษัทอินทิวร กรุ๊ป จำกัด
นายธงชัย เจษฏาสมุทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1025

ป.ที่ดิน มาตรา 83

ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่จะฟ้องร้องให้บังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตาม ป.ที่ดิน มาตรา 83 วรรคหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีสิทธิเสมือนหนึ่งผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 และไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียผูกพันกับที่ดินโดยตรงทั้งไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องเอาที่ดินเป็นของตนเอง หรือฟ้องร้องให้ศาลบังคับให้ทำการจดทะเบียน หรือให้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยตรง และคำพิพากษาก็ไม่จำเป็นต้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยตรง หากคำขอและผลของคำพิพากษานั้น บังคับให้กระทำการใดอันจะนำไปสู่การจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในที่ดินที่ขออายัดแล้ว ก็อยู่ในบังคับมาตรา 83 วรรคหนึ่ง

การฟ้องร้องขอให้เลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชี ผลของคำพิพากษาอาจทำให้ต้องมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินอันเป็นสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและคำพิพากษาผู้เป็นหุ้นส่วนจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะขออายัดที่ดินของห้างหุ้นส่วนเพื่อไปฟ้องร้องขอให้เลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชีได้

โจทก์ทำสัญญาจ้างหุ้นส่วนสามัญกับจำเลยที่ 1 และ ส. ภริยาของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์ยินยอมให้ ส. ดูแลวางระบบและตรวจสอบบัญชีโดยไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ โจทก์เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินโรงเรียนไปขายให้แก่บุคคลภายนอกโดย ระบุในหนังสือมอบอำนาจว่าจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วน และโจทก์เคยทำหนังสือให้ ส. ตรวจสอบบัญชีโรงเรียนโดยระบุว่า ส. เป็นหุ้นส่วนทั้ง ส. ก็ได้แจ้งความให้ดำเนินคดี แก่ครูคนหนึ่งในโรงเรียนที่มีหลักฐานว่าทุจริตในฐานะเป็นหุ้นส่วน จำเลยที่ 1 ย่อม เข้าใจโดยสุจริตว่าตนเองเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งและมีสิทธิต่างๆ ในฐานะเป็นหุ้นส่วน แม้ว่าผลของคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่จำเลยที่ 1 ฟ้องเลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชีจะ พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วนหรือไม่ก็ตาม การที่จำเลยที่ 1 ไปขออายัดที่ดิน พิพาทอันเป็นสินทรัพย์ของหุ้นส่วนไว้ก่อนเพื่อไปฟ้องร้องให้เลิกหุ้นส่วนและชำระ บัญชี จึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินทรัพย์ของหุ้น ส่วนโดยสุจริตและมีเหตุสมควร ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 จงใจหรือประมาทเลินเล่อตาม ความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จำเลยที่ 1 จึงมิได้ทำ ละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบ กิจการโรงเรียนอาชีวะชื่อโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้โดยชื่อกิจการโรงเรียนพร้อม อาคารสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ตั้งโรงเรียนโฉนดเลขที่ 235, 34694, 34933, 34949, 36333 ถึง 36340 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวม 12 แปลง มาจากบริษัทอมรินทร์อาชีวะภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 มีนายอิศนุ วัฒน์ กรรมการผู้แทนบริษัทโจทก์เป็นผู้จัดการโรงเรียน จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคล ประเภทกรมในรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 จำเลยที่ 1 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย

ในที่ดินได้ยื่นคำขออายัดที่ดินโจทก์ดังกล่าวทั้ง 12 แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต นายมณฑล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตในหน่วยงานสังกัดของ จำเลยที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น มีคำสั่งอายัดที่ดินโจทก์ตามคำขอของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม่ได้สอบสวนให้รอบคอบก่อนมีคำสั่ง เป็นการละเมิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำโฉนดที่ดินไปทำนิติกรรมเพื่อนำเงินมา ดำเนินกิจการของโรงเรียนได้ ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาใช้เสริม สภาพคล่อง โจทก์ได้ทำหนังสือคัดค้านคำสั่งอายัด แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพิกเฉย จำเลยที่ 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมของนายมณฑล ต้องรับผิดชอบ โจทก์ด้วย ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 เพิกถอนคำสั่งอายัดที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าสินไหมทดแทน นับแต่วันฟ้องอีกวันละ 3,000 บาท เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเพิกถอนคำสั่งอายัด

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 กับโจทก์และนางสมณฑา ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน ไม่จดทะเบียนกันชื่อกิจการโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ รวมทั้งที่ดินที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาโจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา จำเลยที่ 1 จึงได้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นจำเลย ต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1528/2541 ขอเลิกห้างหุ้นส่วนและตั้งผู้ ชำระบัญชีและขออายัดที่ดินที่ตั้งโรงเรียนทั้ง 12 แปลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์และความเสียหายที่อาจได้รับ เป็นการกระทำโดยชอบและสุจริต และโจทก์ไม่ได้เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายอิศนุวัฒน์ กรรมการโจทก์ ฟ้องคดีแทน นายอิศนุวัฒน์จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ และจำเลยที่ 2 ไม่มี ข้อโต้แย้งกับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้อง โดยชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2 มีความสัมพันธ์กับฐานะใดกับนายมณฑล ที่ทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ

ด้วยเป็นฟ้องเคลือบคลุม การที่นายมณฑล เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งอายัดที่ดินโจทก์ตามคำขอของจำเลยที่ 1 เป็นการปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนรอบคอบชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ และค่าเสียหายก่อนฟ้องไม่เกิน 10,000 บาท ค่าเสียหายรายวันหลังฟ้องไม่เกินวันละ 15 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 5,000 บาท แทนจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 ไม่แก้อุทธรณ์ จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนายอิศนุวัฒน์ และนางวิชนี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้โจทก์ประกอบกิจการโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนตามโฉนดที่ดินพิพาทรวม 12 แปลง โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าเป็นหุ้นส่วนตามสัญญาหุ้นส่วนเอกสารหมายเลข จ.19 จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทกรมในรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขออายัดที่ดินพิพาททั้ง 12 แปลง ตามคำขออายัดเอกสารหมายเลข จ.22 หรือ ล.1 นายมณฑล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งอายัดที่ดินพิพาททั้ง 12 แปลง ไว้มีกำหนด 60 วัน และแจ้งคำสั่งอายัดให้โจทก์ทราบ ในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์ ตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมายเลข จ.25 หรือ ล.2คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 กับนายมณฑลทำละเมิดต่อ

โจทก์และจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินอันอาจ
จะฟ้องร้องให้บังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 วรรคหนึ่ง หมายถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์ตามสิทธิ
ใดๆ ของตนในที่ดินนั้นและอาจจะฟ้องร้องให้บังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินได้ตามสิทธิใดๆ ที่ตนมีอยู่ และอาจจะเสียประโยชน์
ในที่ดินหากมีการจดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอย่างหนึ่งอย่างใดใน
ที่ดินนั้นก่อนที่จะไปฟ้องร้องให้บังคับให้มีการจดทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนตามสิทธิของตน ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิขออายัดที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีสิทธิเสมือนหนึ่งผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จด
ทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300
และไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียผูกพันกับที่ดินโดยตรงทั้งไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องเอาที่ดินเป็น
ของตนเอง หรือฟ้องร้องให้ศาลบังคับให้ทำการจดทะเบียน หรือให้เปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนโดยตรง และคำพิพากษาก็ไม่จำเป็นต้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยตรงตามที่โจทก์ฎีกา หากคำขอและผลของคำพิพากษา
นั้นบังคับให้กระทำการใดอันจะนำไปสู่การจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ในที่ดินที่ขออายัดแล้ว ก็ย่อมอยู่ในบังคับบทบัญญัติตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินที่ว่า อันอาจฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน" ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
ต้องนำเงิน ทรัพย์สินหรือแรงงานมาลงหุ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1026 ส่วนกำไรก็ดี ส่วนขาดทุนก็ดีของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนย่อมเป็นไปตาม
ส่วนที่ลงหุ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1044 เมื่อหุ้นส่วนเล็ก
กันและมีการชำระบัญชีจะต้องนำสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนมาชำระหนี้ค้ำชำระแก่
บุคคลภายนอก ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นหุ้นส่วนได้ออกของตนไปเพื่อ
จัดการค้าของห้างและคืนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ลงเป็นหุ้น ถ้ายังมี

ทรัพย์สินอยู่อีกเท่าไร ก็ให้เฉลี่ยแจกเป็นกำไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1062 ดังนั้น การฟ้องร้องขอให้เลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชี ผลของคำพิพากษาที่ให้เลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชีจึงอาจมีผลให้ต้องมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินอันเป็นสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและคำพิพากษานั้นเอง ผู้เป็นหุ้นส่วนจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะขออายัดที่ดินของห้างหุ้นส่วนเพื่อไปฟ้องร้องขอให้เลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชีได้ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับกันว่า โจทก์ทำสัญญาหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 และนางสุขมณฑาภริยาของจำเลยที่ 1 ตาม สัญญาหุ้นส่วนเอกสารหมายเลข จ.19 ตามพฤติการณ์ที่โจทก์ยินยอมให้นางสุขมณฑาดูแลวางระบบและตรวจสอบบัญชีโดยไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินโรงเรียนไปขายให้แก่บุคคลภายนอกโดยระบุในหนังสือมอบอำนาจว่าจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วน และโจทก์เคยทำหนังสือให้นางสุขมณฑาตรวจสอบบัญชีโรงเรียนโดยระบุว่านางสุขมณฑาเป็นหุ้นส่วนทั้งนางสุขมณฑาก็ได้แจ้งความให้ดำเนินคดีแก่นางสาววิลาวรรณครุคนหนึ่งในโรงเรียนที่มีหลักฐานว่าทุจริตในฐานะเป็นหุ้นส่วน พฤติการณ์ของโจทก์และจำเลยที่ 1 กับภริยาที่แสดงออกต่อกันและต่อบุคคลภายนอกบ่งชี้ว่าเป็นหุ้นส่วนและสมควรใจที่จะผูกพันกันในฐานะหุ้นส่วนตามสัญญาหุ้นส่วนดังกล่าว จำเลยที่ 1 ย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่าตนเองเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งและมีสิทธิต่างๆ ในฐานะเป็นหุ้นส่วน แม้ว่าผลของคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่จำเลยที่ 1 ฟ้องเลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชีนั้นจะพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 จะเป็นหุ้นส่วนหรือไม่ก็ตาม การที่จำเลยที่ 1 ไปขออายัดที่ดินพิพาทอันเป็นสินทรัพย์ของหุ้นส่วนไว้ก่อนเพื่อไปฟ้องร้องขอให้เลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชี จึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินทรัพย์ของหุ้นส่วนโดยสุจริตและมีเหตุสมควรถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 จงใจหรือประมาทเลินเล่อตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จำเลยที่ 1 จึงมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องในส่วนของจำเลยที่ 2 นั้น ตามคำขออายัดที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข จ.22 จำเลยที่ 1

อ้างว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกันซื้อกิจการโรงเรียนและที่ดินพิพาท ประสงค์จะขออายัดที่ดินพิพาทเพื่อไปฟ้องร้องเลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชี โดยแนบสัญญาหุ้นส่วนมาด้วย เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินรับคำขออายัดแล้วมีการตรวจสอบคำขอและหลักฐานสัญญาหุ้นส่วนแล้ว หลักฐานและการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นย่อมเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วนและประสงค์จะฟ้องเลิกหุ้นส่วนและชำระบัญชี จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 ที่จะขออายัดได้ และมีการทำความเข้าใจขึ้นมาตามลำดับชั้น นายมณฑลเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต จึงได้รับอายัดที่ดินพิพาทไว้ตามความเห็นดังกล่าวมีกำหนด 60 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์นำสืบไม่ได้ว่า นายมณฑลรับอายัดโดยไม่สุจริตหรือกลั่นแกล้งให้โจทก์ต้องเสียหายแต่อย่างใดข้อเท็จจริงถือมิได้ว่านายมณฑลทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้ออื่นๆ ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษามานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 5,000 บาท แทนจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 ไม่แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้

(สิทธิชัย รุ่งตระกูล-พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา-กฤษฎีจิรัฐ คุณาจิรภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ